

Nr. 46 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 23. Februar 1937, 16.30 Uhr

R 43 II/1543, Bl. 88–89 Niederschrift des RIM, Umdruck¹
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 74–76

Anwesend: StS Stuckart (Vorsitz); MD Wienstein, Sommer; MDgt. Hering; MR Lösener; ORR Globke, Joh. Müller; AGR Maßfeiler; RAss. Gerber.

Beginn: 16:30
Ort: Reichsinnenministerium

[PROJEKT EINES SIPPENAMTSGESETZES]

[...]²
B. Ergebnis der Besprechung.

In dem vom Reichsjustizministerium ausgearbeiteten Entwurf eines Sippenamtsgesetzes³ war u. a. die Einrichtung von Sippenämtern an Stelle der Standesämter vorgesehen. Diesen Plan hat der Deutsche Gemeindetag, dem der Gesetzentwurf zur vertraulichen Kenntnisnahme vorgelegen hat, in der Presse bekanntgegeben⁴. Durch das Propagandaministerium ist hierauf fernmündlich mitgeteilt worden, daß der Führer und Reichskanzler eine Umwandlung der Standesämter in Sippenämter nicht wünsche⁵.

Die Mitteilung des Propagandaministeriums läßt zwei Auslegungen zu:

– a)

Der Führer und Reichskanzler nimmt lediglich an der Namensänderung Anstoß. Dann wäre nur von der Umbenennung der Standesämter in Sippenämter abzusehen, im übrigen aber würde der Entwurf keine sachlichen Änderungen erfahren; oder

– b)

¹ Am 8. 3. 1937 an StSRk, RJuM und StdF übersandt; R 43 II/1543, Bl. 87; auch in: R 3001/10134, Bl. 353f. Kürzerer Vm. durch AGR Maßfeller/RJuM in: R 3001/10134, Bl. 355f.; s. SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 76f. – Zur Vorgeschichte des GesEntw. s. ARH II/1, Nr. 110; ARH III, Nrr. 62 und 169; allgemein zum Gesetzesprojekt: EESSNER, „Nürnberger Gesetze“, S. 86–96, zu dieser Sitzung S. 95; Diana SCHULLE, Das Reichssippenamt. Eine Institution ns. Rassenpolitik, Berlin 2001, S. 258–273, zu dieser Sitzung S. 271ff.

² Enthält: A. Teilnehmerliste.

³ Vom 28. 11. 1936; R 3001/10134, Bl. 294–316. In geringfügig überarb. Fassung den Besprechungsteilnehmern am 17. 2. 1937 durch das RIM zugeleitet; R 43 II/1543, Bl. 73–84.

⁴ Die Zeitschrift „Der Gemeindetag“, amtli. Organ des DGT, schrieb in Nr. 1/37, S. 17 in einem Überblick über die für 1937 geplanten Reichsgesetze, die sich auf Gemeindeverfassung und -verwaltung auswirkten: „Zu dem Entwurf eines Reichssippenamtsgesetzes hat der Deutsche Gemeindetag vor kurzem Stellung genommen. Mit diesem Gesetz sollen die Standesämter durch Sippenämter abgelöst werden, deren Aufgaben weitergehende als die der bisherigen Standesämter sein werden. Außerdem sieht der Gesetzentwurf die Bildung von Kreissippenämtern und ein zentrales Reichssippenamt vor. Als Träger der Sippenämter sind die Gemeinden (Gemeindeverbände) in Aussicht genommen.“ Die Meldung wurde u. a. vom „Berliner Tageblatt“ Nr. 6 vom 5. 1. 1937 übernommen; Ausschnitt: R 3001/10134, Bl. 317.

⁵ Die Mitteilung dürfte in dieser unbestimmten Form unmittelbar vor dem 29. 1. 1937 ergangen sein, weil das RIM unter diesem Datum zur Besprechung der hiernach erforderl. Änderungen im SippenamtsG auf den 16. 2., dann verschoben auf 23. 2. 1937 einlud; R 43 II/1543, Bl. 71f. Maßfeller notierte in seinem Vm. (o. Anm. 1) über den durch Stuckart mitgeteilten Grund der Besprechung abweichend: „Anlaß dazu hatte ein Anruf von Herrn Staatssekretär Funk bei Herrn Staatssekretär Pfundtner gegeben, in dem dieser mitteilt, daß der Führer und Reichskanzler nicht wünsche, daß das Gesetz die Bezeichnung Sippenamtsgesetz erhalte.“

die Einrichtung von Sippenämtern für die gesamte Bevölkerung, also auch den nicht deutschblütigen Teil, findet nicht die Billigung des Führers und Reichskanzlers. In diesem Falle wären Personenstands- und Sippenamtsgesetz zu trennen und – durch das Sippenamtsgesetz – die Einrichtung von Sippenämtern nur für den deutschblütigen Bevölkerungsteil vorzusehen.

Ministerialdirektor Sommer legte dar, daß nach der im Stabe des Stellvertreters des Führers vertretenen Ansicht die Standesämter zur Beurkundung der Personenstandssachen der gesamten Bevölkerung dienen sollen, die Sippenämter hingegen lediglich für den deutschblütigen Bevölkerungsteil zu errichten seien. In diesem Sinne müsse auch die Äußerung des Führers und Reichskanzlers verstanden werden⁶.

Bei der Besprechung wurde hiernach davon ausgegangen, daß die Auslegung zu b) dem Willen des Führers und Reichskanzlers entspreche. Infolgedessen wird der vorliegende Entwurf – etwa in „Entwurf eines *Personenstandsgesetzes*“ – umzubenennen sein. Die Umbenennung der Standesämter in *Sippenämter* muß unterbleiben. Auch müssen alle Bestimmungen gestrichen werden, die sich mit der Einrichtung eines *Reichssippenamtes* und von *Kreissippenämtern* befassen. Von einer Eintragung der *Ehrungen* in das Familienbuch, wie es in § 14 Ziff. 2 des Entwurfs in Aussicht genommen war⁷, wird ebenfalls abzusehen sein. Denn das Familienbuch soll nunmehr lediglich zur Bestandsaufnahme der gesamten Bevölkerung dienen, also kein Ehrenbuch im ursprünglichen Sinne sein.

Hingegen muß daran festgehalten werden, daß auch die blutmäßige Abstammung der Ehepartner in das Familienbuch eingetragen wird. Denn es besteht ein öffentliches Interesse an der Feststellung, ob ein Ehepartner z.B. jüdischer Mischling 1. oder 2. Grades ist. Hierzu ist aber die Eintragung in das Familienbuch notwendig, da die Register der durch das Sippenamtsgesetz zu schaffenden Sippenämter insoweit keine Angaben enthalten werden.

Welche sonstigen Änderungen des vorliegenden Entwurfs infolge der Trennung von Personenstands- und Sippenamtsgesetz notwendig sind, soll zwischen den beteiligten Referenten des Reichsjustizministeriums und des Reichsinnenministeriums erörtert werden.

In die Register der „Sippen“ämter im neuen Sinne sollen nur die rein deutschblütigen Familien eingetragen werden. Diese Eintragung soll allgemein bindend sein, so daß ein weiterer Nachweis für die deutschblütige Abstammung – etwa durch Vorlage von Urkunden – nicht mehr erforderlich sein wird. Auch wird zur Vermeidung widersprechender Entscheidungen vorzusehen sein, daß die Feststellungen der Sippenämter über die blutmäßige Abstammung auch für die Standesämter bindend sind. In organisatorischer Hinsicht sollen die Sippenämter stets für größere Bezirke eingerichtet werden. Im übrigen wird der Stellvertreter des Führers zur Gestaltung des Sippenamtsgesetzes noch nähere Vorschläge unterbreiten.

⁶ Lt. Maßfeller (o. Anm. 1) erklärte Sommer, „daß die Partei ein besonderes Sippenamtsgesetz schaffen wolle. Die Sippenamtsverwaltung solle die Aufgabe übertragen erhalten, sämtliche *deutschen* (deutschblütigen) Sippen unter Ausschaltung von Juden, Mischlingen und Fremdblütigen zu erforschen und genealogisch festzuhalten. Mit der Beurkundung des Personenstandes und der Aufzeichnung von Familienangehörigen im Familienbuch habe das nichts zu tun. Diese Tätigkeit könne nur als vorbereitende Arbeit geleistet werden. Der Stellvertreter des Führers bitte deshalb, die Bezeichnungen ‚Sippenamtsgesetz‘, ‚Sippenamt‘, ‚Sippenbeamter‘ zu ändern und die bisherigen Bezeichnungen beizubehalten. Auch bitte er um Streichung der Vorschriften über das Kreis- und Reichssippenamt. Im übrigen habe er gegen die Verabschiedung des Gesetzes als Personenstandsgesetz keine Bedenken.“

Maßfeller erläuterte, der RIM habe sich dem Wunsch nach einer erneuten Trennung der Entwürfe (wie sie 1935 ursprünglich in Aussicht genommen war) nicht verschlossen, vom Standpunkt des RJuM bestünden ebenfalls keine Bedenken: „Würde den Wünschen des Stellvertreters des Führers entsprochen, so besteht ein klarer Aufbau der Personenstandsverwaltung, der durch die Verquickung mit dem Kreissippenamt und Reichssippenamt gestört war. Wir können die Änderung deshalb nur begrüßen. – Es sei im übrigen nur darauf hingewiesen, daß der Stellvertreter des Führers bisher die Verquickung von Personenstandsgesetz und Sippenamtsgesetz gerade gewünscht hatte.“

⁷ Nach § 14 (2) sollten in den zweiten Teil des Familienbuchs eingetragen werden: „Angaben über die Staatsangehörigkeit, das Reichsbürgerrecht, die rassische Einordnung der Ehegatten und die ihnen zuteil gewordenen Ehrungen.“

Zur Frage der Zuständigkeit ist klargestellt worden, daß für das Personenstandsgesetz das Reichsjustizministerium und für das Sippenamtsgesetz das Reichsinnenministerium federführend ist⁸.

⁸ Den Entwurf des PersonenstandsG leitete der RJuM am 31. 3. 1937 dem RIM und dem StdF mit folg. Erläuterung zu: „In diesem Entwurf ist den in der Besprechung geäußerten Wünschen entsprochen. Von dem Aufbau einer Sippenamtsverwaltung ist abgesehen und demgemäß die Bezeichnung des Gesetzes als Sippenamtsgesetz fallen gelassen worden; die Standesämter und Standesbeamten sollen auch fortan ihre bisherige Bezeichnung führen. Die Vorschriften über das Kreissippenamt und das Reichssippenamt sind gestrichen.“ R 3001/10134, Bl. 356–380. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 137.
Den revid. „Entwurf eines SippenamtsG“ legte der RIM am 20. 7. 1938 vor. Er sah die Einrichtung von Kreissippenämtern vor, deren Aufgabe u. a. die Verkartung und Fotokopierung sämtl. vor 1876 geführten Kirchenbücher und Zivilstandsregister sein sollte. Zwar war nicht an die Errichtung einer neuen Behördenorganisation gedacht, sondern wiederum an die Übertragung dieser zusätzl. Aufgabe an die Landkreise. Dennoch lehnte der RFM mit Schreiben vom 15. 7. 1939 den Entwurf wegen zu hohen Finanz- und Personalaufwands sowie Rohstoff- und Raumbedarfs endgültig ab und stellte anheim, in einer neuen Fassung die Zuständigkeit der Reichsstelle für Sippenforschung im RIM stärker in den Vordergrund zu rücken. Nach Kriegsbeginn wurde das Projekt indes nicht mehr weiterbetrieben. Aktennachweise s. R 2/11815, unfol.; R 1501/5517, S. 1–29; R 22/769, Bl. 19ff. Zu Ansätzen einer auf Umwegen realisierten Sippenamtsverwaltung s. SCHULLE(o. Anm. 1) S. 273–305.

Zitierhinweis

Nr. 46 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 23. Februar 1937, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d046>